

QUY CHẾ ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

Căn cứ:

- Bộ luật Dân sự số 91/2015/QH13 ngày 24/11/2015 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Luật đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17/11/2016 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, sửa đổi, bổ sung theo Luật số 37/2024/QH15;
- Luật Giá số 16/2023/QH15 ngày 19/6/2023 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Thông tư số 20/2024/TT-BTC ngày 31/12/2024 của Bộ Tư pháp về quy chế cơ chế, chsinh sách về giá dịch vụ đấu giá tài sản mà pháp luật quy định phải bán thông qua đấu giá, chi phí đăng thông báo lựa chọn tổ chức hành nghề đấu giá tài sản, chi phí thông báo công khai việc đấu giá trên Cổng Đấu giá tài sản quốc gia, chi phí sử dụng Cổng Đấu giá tài sản quốc gia để đấu giá bằng hình thức trực tuyến;
- Thông tư số 03/2025/TT-BTC ngày 22/01/2025 của Bộ Tài chính hướng dẫn về chế độ tài chính trong hoạt động đấu giá tài sản; Quy định việc thu, chi, quản lý và sử dụng tiền bán hồ sơ mời tham gia đấu giá, tiền đặt trước của người tham gia đấu giá không được nhận lại theo quy định của pháp luật về đấu giá tài sản;
- Căn cứ Hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản số 13/2025/HĐDVĐG-BTA.HN ký ngày 03/3/2025 và Hợp đồng sửa đổi, bổ sung kèm theo giữa Chi nhánh Hà Nội Công ty Đấu giá Hợp danh Bến Thành và Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Thanh Xuân về việc đấu giá tài sản.

Quy chế này quy định cụ thể việc đấu giá tài sản tại Chi nhánh Hà Nội Công ty Đấu giá Hợp danh Bến Thành, Người tham gia đấu giá có trách nhiệm nghiên cứu kỹ hồ sơ, tài liệu do Công ty cung cấp. Quy chế này bao gồm các điều khoản sau:

PHẦN 1:

THÔNG TIN VỀ TÀI SẢN

Điều 1: Tài sản đấu giá: Tài sản là toàn bộ trang thiết bị, công cụ dụng cụ và giá trị đầu tư còn lại tại điểm trường mầm non STEAMe Hạ Long tại địa chỉ: Lô A3 – 06, 07, 08 dự án Mon Bay, đường Hải Long, phường Hồng Hải, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh do Công ty CP Phát triển Giáo dục Igarten làm chủ đầu tư. (Chi tiết tài sản theo Phụ lục kèm theo).

Lưu ý:

- Sau khi mua hồ sơ, khách hàng có trách nhiệm xem xét về hiện trạng, tình trạng, hồ sơ pháp lý, chất lượng của tài sản trước khi nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá.
- Phải biết tài sản đấu giá bao gồm 2 loại: thứ nhất là toàn bộ trang thiết bị, công cụ dụng cụ và thứ hai là giá trị đầu tư còn lại. Người tham gia/người trúng đấu giá cam kết đã tự tìm hiểu và nắm kỹ hiện trạng/thực trạng tài sản và hồ sơ pháp lý của tài sản đấu

giá đồng thời đã đọc và khẳng định đã nghiên cứu kỹ nguồn gốc giấy tờ và cơ sở pháp lý liên quan đến tài sản đấu giá và đồng ý mua tài sản theo nguyên trạng “**Có sao mua vậy**”, người trúng đấu giá sẽ được bàn giao tài sản theo nguyên trạng tài sản có trên thực tế đồng thời phải chấp nhận rủi ro trong mọi trường hợp và cam đoan không có bất cứ khiếu nại, khiếu kiện, tranh chấp, khởi kiện sau khi trúng đấu giá.

- Chi nhánh Hà Nội Công ty đấu giá hợp danh Bến Thành và Ngân hàng TMCP đầu tư và phát triển Việt Nam – Chi nhánh Thanh Xuân không chịu trách nhiệm về chất lượng, số lượng và các rủi ro tiềm ẩn của tài sản đấu giá. Mọi thắc mắc, hay có sự sai lệch về thông tin và hiện trạng tài sản, người tham gia đấu giá phải thông báo bằng văn bản cho Chi nhánh Hà Nội Công ty đấu giá hợp danh Bến Thành ít nhất 01 (một) ngày làm việc trước ngày mở cuộc đấu giá. Nếu không có khiếu nại thì người tham gia đấu giá được coi là đã chấp nhận toàn bộ với các thông tin, đặc điểm, tình trạng tài sản đấu giá. Mọi khiếu nại trong cuộc đấu giá hoặc khi cuộc đấu giá kết thúc sẽ không được giải quyết.

Điều 2: Nguồn gốc tài sản

Là tài sản bảo đảm cho nghĩa vụ trả nợ của Công ty Cổ phần Phát triển Giáo dục Igarten với Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Thanh Xuân.

Điều 3: Hồ sơ pháp lý

Các hồ sơ, tài liệu liên quan đến tài sản đấu giá (sau đây được gọi là “**Hồ Sơ Tài Sản**”) bao gồm:

- Hồ sơ quyết toán công trình Trường mầm non STEAME Hạ Long tại địa chỉ: Lô A3 – 06, 07, 08 dự án Mon Bay, đường Hải Long, phường Hồng Hải, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh;

- Hợp đồng thế chấp tài sản số 01/2024/9930077/HĐBĐ ngày 25/01/2024 giữa bên thế chấp là Công ty Cổ phần Phát triển giáo dục Igarten và bên nhận thế chấp là Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam – Chi nhánh Thanh Xuân;

- Văn bản chứng nhận đăng ký biện pháp bảo đảm, thông báo xử lý tài sản bảo đảm ngày 20/3/2024 do Trung tâm đăng ký giao dịch, tài sản tại Thành phố Hà Nội chứng nhận.

- Hợp đồng tín dụng (Áp dụng đối với khoản cấp tín dụng theo món cho khách hàng là doanh nghiệp, tổ chức) số 02/2019/9930077/HĐTD ngày 30/09/2019 giữa bên cấp tín dụng là Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Thanh Xuân và bên vay là Công ty Cổ phần phát triển Giáo dục Igarten;

- Hợp đồng tín dụng (Áp dụng đối với khoản cấp tín dụng theo hạn mức cho khách hàng là doanh nghiệp, tổ chức) số 01/2022/9930077/HĐTD ngày 22/11/2022 giữa bên cấp tín dụng là Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Thanh Xuân và bên vay là Công ty Cổ phần phát triển Giáo dục Igarten;

- Quyết định xử lý tài sản bảo đảm ngày .../.../2025;

- Biên bản bàn giao tài sản để xử lý thu hồi nợ ngày 21/11/2024 giữa bên nhận bàn giao là Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Thanh Xuân và bên bàn giao là Công ty Cổ phần Phát triển giáo dục Igarten.

- Chứng thư thẩm định giá số 078/2025/05/HN/CT ngày 08/01/2025 của Công ty TNHH Thẩm định giá và bất động sản Kim Cương – Chi nhánh Hà Nội;

- Công văn số: 289/BIDV.TX-KHDN3 ngày 02/4/2025 của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam Chi nhánh Thanh Xuân về việc đề nghị tổ chức đấu giá.

- Công văn số: 592/BIDV.TX-KHDN3 ngày 24/02/2025 của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam Chi nhánh Thanh Xuân về việc đề nghị ký hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản;

- Giấy tờ pháp lý khác của bên bảo đảm.

Điều 4: Giá khởi điểm: 885.600.000 đồng (*Bằng chữ: Tám trăm tám mươi lăm triệu, sáu trăm nghìn đồng*).

Giá khởi điểm không bao gồm thuế, phí sang tên chuyển nhượng.

PHẦN 2:

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC CUỘC ĐẤU GIÁ

Điều 5: Thời gian, địa điểm mua hồ sơ và tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá: Trong giờ hành chính từ ngày niêm yết việc đấu giá tài sản từ 08 giờ 00 phút ngày 08/4/2025 đến 17 giờ 00 phút ngày 15/4/2025 bằng hình thức đăng ký trực tiếp tại 01 trong các địa điểm sau:

- Chi nhánh Hà Nội Công ty đấu giá hợp danh Bến Thành - Địa chỉ: Tầng 4, tòa nhà 29T1 Hoàng Đạo Thúy, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.

- Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Thanh Xuân - Địa chỉ: Hapulico Complex, số 1 Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội, Việt Nam.

- Điểm trường mầm non STEAMe Hạ Long tại địa chỉ: Lô A3 – 06, 07, 08 dự án Mon Bay, đường Hải Long, phường Hồng Hải, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

***Thời gian nộp và thu phiếu trả giá:** Trong giờ hành chính bằng hình thức nộp trực tiếp đến địa chỉ Tầng 4, Tòa nhà 29T1 Hoàng Đạo Thúy, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội từ 08 giờ 00 phút ngày 08/4/2025 đến 17 giờ 00 phút ngày 15/4/2025. Công ty chúng tôi không giải quyết các trường hợp nhận phiếu trả giá quá thời gian trên. Các rủi ro trong quá trình chuyển phát do khách hàng và đơn vị làm dịch vụ chuyển phát tự chịu trách nhiệm.

Điều 6: Thời gian nộp tiền đặt trước: Trong giờ hành chính từ ngày niêm yết việc đấu giá tài sản từ 08 giờ 00 phút ngày 08/4/2025 đến 17 giờ 00 phút ngày 15/4/2025 bằng hình thức chuyển khoản vào tài khoản của Chi nhánh Hà Nội Công ty Đấu giá Hợp danh Bến Thành, trừ trường hợp tổ chức đấu giá tài sản và người tham gia đấu giá có thỏa thuận khác.

Lưu ý: *Khoản tiền đặt trước của khách hàng đủ điều kiện tham gia đấu giá phải “báo có” trong tài khoản của Công ty trước 17 giờ 00 phút ngày 15/4/2025.*

Tổ chức, cá nhân đủ điều kiện tham gia đấu giá nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ và tiền đặt trước cho Chi nhánh Hà Nội Công ty Đấu giá Hợp danh Bến Thành theo quy định.

Điều 7: Thời gian và địa điểm xem tài sản: Liên tục, trong giờ hành chính các ngày 10, 11, 14/4/2025 tại nơi có tài sản: Điểm trường mầm non STEAMe Hạ Long tại địa chỉ: Lô A3 – 06, 07, 08 dự án Mon Bay, đường Hải Long, phường Hồng Hải, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

Điều 8: Thời gian, địa điểm tổ chức phiên đấu giá: Vào lúc 14 giờ 00 phút ngày 18/4/2025 tại Chi nhánh Hà Nội Công ty đấu giá hợp danh Bến Thành - Địa chỉ: Tầng 4, tòa nhà 29T1 Hoàng Đạo Thúy, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.

PHẦN 3: ĐĂNG KÝ THAM GIA ĐẤU GIÁ

Điều 9: Đối tượng đăng ký tham gia đấu giá

Các cá nhân, tổ chức có nhu cầu, có khả năng tài chính được đăng ký tham gia đấu giá, ngoại trừ các trường hợp được quy định tại Khoản 4, Điều 38 Luật Đấu giá tài sản năm 2016, sửa đổi, bổ sung năm 2024, cụ thể như sau:

- a) Người không có năng lực hành vi dân sự, người bị mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự, người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi hoặc người tại thời điểm đăng ký tham gia đấu giá không nhận thức, làm chủ được hành vi của mình;
- b) Người làm việc trong tổ chức hành nghề đấu giá tài sản thực hiện cuộc đấu giá; cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh ruột, chị ruột, em ruột của đấu giá viên điều hành phiên đấu giá; người trực tiếp giám định, định giá tài sản; cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh ruột, chị ruột, em ruột của người trực tiếp giám định, định giá tài sản;
- c) Người được chủ sở hữu tài sản ủy quyền xử lý tài sản, người có quyền quyết định bán tài sản, người ký hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản, người có quyền quyết định bán tài sản của người khác theo quy định của pháp luật;
- d) Cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh ruột, chị ruột, em ruột của người quy định tại điểm c điều này;
- đ) Người không có quyền mua tài sản đấu giá theo quy định của pháp luật áp dụng đối với loại tài sản đó.

Điều 10: Hồ sơ đăng ký tham gia

Hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ là hồ sơ có **đầy đủ tất cả các tài liệu quy định** sau và được nộp đúng thời hạn tiếp nhận hồ sơ theo quy định, nếu thực hiện thiếu hoặc sai bất kỳ một trong các tài liệu/thời hạn quy định thì không đủ điều kiện tham gia cuộc đấu giá:

+ Đối với tổ chức:

- Phiếu đăng ký tham gia đấu giá tài sản (01 bản chính theo mẫu của Công ty);
- Bản cam kết v/v chấp nhận tình trạng pháp lý và hiện trạng thực tế của tài sản đấu giá (01 bản chính theo mẫu của Công ty);
- Giấy đăng ký kinh doanh (01 bản sao có chứng thực).
- CCCD/CC/Hộ chiếu của người đại diện theo pháp luật (01 bản sao có chứng thực).
- Giấy xác nhận nộp tiền đặt trước đúng quy định (nếu có) (01 bản sao).
- Phiếu trả giá và Phong bì đựng phiếu trả giá (01 bản chính theo mẫu của Công ty).

+ Đối với cá nhân:

- Phiếu đăng ký tham gia đấu giá tài sản (01 bản chính theo mẫu của Công ty);
- Bản cam kết v/v chấp nhận tình trạng pháp lý và hiện trạng thực tế của tài sản đấu giá (01 bản chính theo mẫu của Công ty);
- CCCD/CC/Hộ chiếu của người đăng ký tham gia đấu giá (01 bản sao có chứng thực).
- Giấy xác nhận nộp tiền đặt trước đúng quy định (nếu có) (01 bản sao).

- Phiếu trả giá và Phong bì đựng phiếu trả giá (01 bản chính theo mẫu của Công ty).
- + **Nếu thuộc trường hợp ủy quyền thì nộp thêm:**
- Giấy ủy quyền theo quy định của pháp luật (bản chính).
- CCCD/CC/Hộ chiếu của người được ủy quyền (bản sao có chứng thực).

Lưu ý: Các bản sao có chứng thực yêu cầu có thời hạn trong vòng 06 (sáu) tháng gần nhất tính đến thời điểm nộp hồ sơ tham gia đấu giá. Tổ chức, cá nhân được bổ sung nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá trong giờ hành chính trước ngày cuộc đấu giá được tổ chức.

Điều 11: Thủ tục tham gia tại cuộc đấu giá

Khi đến tham gia đấu giá tài sản, người tham gia đấu giá phải mang theo bản chính CCCD/CC/Hộ chiếu và giấy ủy quyền hợp lệ (nếu thuộc trường hợp ủy quyền) để đối chiếu, kiểm tra.

Điều 12: Tiền đặt trước

a) Người đăng ký tham gia đấu giá tài sản phải nộp khoản tiền đặt trước là: **20% giá khởi điểm của tài sản, tương ứng với: 177.120.000 đồng** (Bằng chữ: Một trăm bảy mươi bảy triệu, một trăm hai mươi nghìn đồng), bằng hình thức chuyển khoản vào tài khoản của Chi nhánh Hà Nội Công ty Đấu giá Hợp danh Bến Thành theo thông tin sau:

+ **Tên tài khoản: Chi nhánh Hà Nội Công ty đấu giá hợp danh Bến Thành**

+ **Số tài khoản: 1500726105**

+ **Mở tại:** Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Long Biên Hà Nội.

+ **Nội dung:** (Tên khách hàng) nộp tiền đặt trước tài sản Điểm trường mầm non STEAMe Hạ Long.

b) Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: **100.000 đồng/01 hồ sơ** (Bằng chữ: Một trăm nghìn đồng/Một hồ sơ).

Lưu ý: Trường hợp phiên đấu giá không tổ chức được thì tổ chức, cá nhân đăng ký tham gia đấu giá tài sản được hoàn lại tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá trong thời hạn theo quy định của pháp luật, kể từ ngày dự kiến tổ chức phiên đấu giá/buổi công bố giá. Không hoàn trả tiền hồ sơ đối với tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm quy định của pháp luật đấu giá trong thời gian tổ chức đấu giá.

c) Người tham gia đấu giá có quyền từ chối tham gia đấu giá và nhận lại tiền đặt trước trong trường hợp có thay đổi về giá khởi điểm, số lượng, chất lượng tài sản, thời gian, địa điểm tổ chức phiên đấu giá, hình thức đấu giá, phương thức đấu giá đã niêm yết, thông báo công khai.

d) Trường hợp trúng đấu giá thì khoản tiền đặt trước được chuyển thành tiền đặt cọc để bảo đảm thực hiện giao kết hoặc thực hiện hợp đồng mua bán tài sản đấu giá hoặc thực hiện nghĩa vụ mua tài sản đấu giá sau khi được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. Việc xử lý tiền đặt cọc thực hiện theo quy định của pháp luật về dân sự và quy định khác của pháp luật có liên quan; và ngược lại, trong trường hợp người tham gia đấu giá không trúng đấu giá, khoản tiền đặt trước được hoàn lại trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc kể từ ngày kết thúc cuộc đấu giá hoặc trong thời hạn khác do các bên thỏa thuận, trừ trường hợp quy định tại Điều 13 Quy chế này.

e) Đối với các trường hợp khách hàng có hồ sơ tham gia đấu giá không hợp lệ nhưng đã chuyển tiền đặt trước tham gia đấu giá thì Công ty sẽ giải quyết trả lại tiền đặt trước theo quy định của pháp luật.

f) Mọi khoản phí, chi phí (nếu có) liên quan đến việc nộp tiền đặt trước và nhận lại tiền đặt trước do khách hàng chịu trách nhiệm chi trả, mức phí chuyển tiền theo quy định của các Tổ chức tín dụng/Ngân hàng.

Điều 13: Các trường hợp vi phạm Quy chế không được nhận lại tiền đặt trước

- Đã nộp tiền đặt trước nhưng không tham gia phiên đấu giá mà không thuộc trường hợp bất khả kháng.
- Bị truất quyền tham gia đấu giá do có hành vi vi phạm quy định tại khoản 5 Điều 9 của Luật Đấu giá tài sản. Cụ thể như sau:
 - + Cung cấp thông tin, tài liệu sai sự thật; sử dụng giấy tờ giả mạo để đăng ký tham gia đấu giá, tham dự phiên đấu giá;
 - + Thông đồng, móc nối với đấu giá viên, tổ chức hành nghề đấu giá tài sản, người có tài sản đấu giá, người tham gia đấu giá khác, cá nhân, tổ chức khác để đim giá, nâng giá, làm sai lệch kết quả đấu giá tài sản;
 - + Cản trở hoạt động đấu giá tài sản; gây rối, mất trật tự tại phiên đấu giá;
 - + Đe dọa, cưỡng ép đấu giá viên, người tham gia đấu giá khác nhằm làm sai lệch kết quả đấu giá tài sản;
 - + Nhận ủy quyền tham gia đấu giá của người tham gia đấu giá khác đối với tài sản mà mình cũng là người tham gia đấu giá tài sản đó; nhận ủy quyền tham gia đấu giá của từ hai người tham gia đấu giá trở lên đối với cùng một tài sản;
 - + Tham dự phiên đấu giá trong trường hợp vợ, chồng, anh ruột, chị ruột, em ruột cũng là người tham gia đấu giá đối với tài sản đó;
 - + Tham dự phiên đấu giá trong trường hợp công ty mẹ, công ty con, các doanh nghiệp mà cá nhân, tổ chức hoặc nhóm cá nhân, tổ chức có khả năng chi phối hoạt động của doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp cũng là người tham gia đấu giá đối với tài sản đó;
 - + Các hành vi bị nghiêm cấm khác theo quy định của luật có liên quan.
- Từ chối ký biên bản đấu giá theo quy định tại khoản 3 Điều 44 của Luật Đấu giá tài sản, cụ thể: Người trúng đấu giá từ chối ký biên bản đấu giá được coi như không chấp nhận giao kết hợp đồng mua bán tài sản đấu giá.
- Rút lại giá đã trả theo quy định tại Điều 50 Luật Đấu giá tài sản năm 2016, sửa đổi, bổ sung năm 2024.
- Từ chối kết quả trúng đấu giá theo quy định tại Điều 51 Luật Đấu giá tài sản năm 2016, sửa đổi, bổ sung năm 2024.

Tiền đặt trước của các khách hàng trong các trường hợp không được nhận lại tiền đặt trước nói trên thuộc về Ngân hàng TMCP đầu tư và phát triển Việt Nam – Chi nhánh Thanh Xuân, sau khi trừ giá dịch vụ đấu giá và chi phí đấu giá tài sản. Chi nhánh Hà Nội Công ty Đấu giá Hợp danh Bến Thành sẽ chuyển tiền đặt trước của các khách hàng này vào tài khoản của Ngân hàng TMCP đầu tư và phát triển Việt Nam – Chi nhánh Thanh Xuân trong vòng 03 (ba) ngày làm việc kể từ khi hoàn tất thủ tục tịch thu tiền đặt trước.

PHẦN 4: THỰC HIỆN ĐẤU GIÁ

Điều 14: Hình thức, phương thức đấu giá

- Hình thức đấu giá: Bỏ phiếu gián tiếp.
- Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

Điều 15: Bước giá

Bước giá: **10.000.000 đồng/01 bước giá** (bằng chữ: Mười triệu đồng/01 bước giá).

Điều 16: Nguyên tắc đấu giá tài sản

1. Tuân thủ quy định của pháp luật.
2. Bảo đảm tính độc lập, trung thực, công khai, minh bạch, công bằng, khách quan.
3. Bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người có tài sản đấu giá, người tham gia đấu giá, người trúng đấu giá, người mua được tài sản đấu giá, tổ chức hành nghề đấu giá tài sản, đấu giá viên.
4. Phiên đấu giá phải do đấu giá viên điều hành.

Điều 17: Nội quy cuộc đấu giá

1. Những người không tham gia cuộc đấu giá, người không có nhiệm vụ liên quan, người dưới 16 tuổi không được vào phòng đấu giá
2. Người tham gia đấu giá phải có mặt đúng giờ và mang theo đầy đủ các giấy tờ theo quy định tại Điều 11 Quy chế này, mọi trường hợp đến muộn sau khi đấu giá viên điều hành khai mạc cuộc đấu giá sẽ không được tham gia cuộc đấu giá.
3. Nếu việc trao đổi với tổ chức, cá nhân khác có dấu hiệu thông đồng, liên kết dìm giá tài sản sẽ được người điều hành cuộc đấu giá xử lý theo quy định.
4. Người tham gia đấu giá không được mang theo vũ khí, chất cháy, chất nổ đến khu vực tổ chức cuộc đấu giá;
5. Không được sử dụng rượu, bia và các chất kích thích trong thời gian đang diễn ra cuộc đấu giá. Những người có mùi bia rượu, sử dụng ma túy, các chất kích thích khác, đang ở trong tình trạng say xỉn, không làm chủ được hành vi của mình không được vào phòng đấu giá và không được tham gia cuộc đấu giá.
6. Người tham gia đấu giá ngồi đúng vị trí được ban tổ chức hướng dẫn, sắp xếp, không tự tiện đi lại lộn xộn trong phòng đấu giá, không được ra khỏi phòng đấu giá khi chưa được sự đồng ý của đấu giá viên điều hành;
7. Người tham gia đấu giá không được sử dụng điện thoại di động, các thiết bị quay phim, ghi hình nhằm mục đích chụp hình, quay phim, phát truyền thông tin cuộc đấu giá ra bên ngoài
8. Người tham gia đấu giá phải chấp hành tuyệt đối sự điều hành, hướng dẫn của đấu giá viên, chỉ được phép có ý kiến khi có sự đồng ý của đấu giá viên điều hành. Mọi hành vi vi phạm nhằm cản trở, gây rối hoạt động đấu giá tài sản sẽ bị xử lý theo quy định tại Quy chế này.

Điều 18: Diễn biến cuộc đấu giá

Đấu giá viên điều hành buổi công bố giá theo trình tự sau đây:

- Giới thiệu bản thân, người giúp việc; công bố danh sách người tham gia đấu giá và điểm danh để xác định người tham gia đấu giá;

- Đọc Quy chế cuộc đấu giá;
- Giới thiệu từng tài sản đấu giá;
- Công bố số phiếu phát ra, số phiếu thu về;
- Nhắc lại mức giá khởi điểm đã được công khai;
- Phát số cho người tham gia đấu giá;
- Nhắc lại yêu cầu đối với phiếu trả giá hợp lệ, phiếu trả giá không hợp lệ;
- Đấu giá viên điều hành cuộc đấu giá mời người có tài sản đấu giá và ít nhất một người tham gia đấu giá giám sát về sự nguyên vẹn của thùng phiếu. Nếu không còn ý kiến nào khác về kết quả giám sát thì đấu giá viên tiến hành bóc niêm phong của thùng phiếu;
- Đấu giá viên điều hành phiên đấu giá mời người có tài sản đấu giá và ít nhất một người tham gia đấu giá giám sát sự nguyên vẹn của từng phong bì đựng phiếu trả giá; Tiến hành bóc từng phong bì đựng phiếu trả giá, trừ phong bì đựng phiếu trả giá của người không tham gia buổi công bố giá, công bố số phiếu hợp lệ, số phiếu không hợp lệ, công bố giá trả của từng phiếu trả giá, giá trả cao nhất với sự giám sát của người có tài sản đấu giá và ít nhất một người tham gia đấu giá;
- Đấu giá viên điều hành phiên đấu giá công bố người có phiếu trả giá cao nhất là người trúng đấu giá.
- Trường hợp có từ hai người trở lên cùng trả giá cao nhất thì ngay sau khi công bố các phiếu trả giá cao nhất đối với tài sản đó, đấu giá viên tổ chức đấu giá tiếp giữa những người cùng trả giá cao nhất để chọn ra người trúng đấu giá. Đấu giá viên quyết định hình thức đấu giá trực tiếp bằng lời nói hoặc đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp. Nếu trong số những người có giá trả cao nhất có người tiếp tục trả giá thì đấu giá viên tổ chức cho người đó trả giá; đấu giá viên công bố người đó là người trúng đấu giá nếu người đó có giá trả cao hơn. Nếu tất cả người có giá trả cao nhất không đồng ý đấu giá tiếp thì đấu giá viên tổ chức bốc thăm để chọn ra người trúng đấu giá.

Điều 19: Hướng dẫn ghi phiếu trả giá và phong bì đựng phiếu trả giá

a. Cách thức trả giá

- Khi đăng ký hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá, mỗi khách hàng sẽ được Công ty phát 01 (một) phiếu trả giá và 01 (một) phong bì đựng phiếu trả giá.
- Người tham gia đấu giá điền đầy đủ thông tin và giá trả vào phiếu trả giá, bỏ phiếu trả giá vào phong bì đựng phiếu trả giá. Phong bì đựng phiếu trả giá phải được ghi đầy đủ họ tên của cá nhân hoặc tên tổ chức tham gia đấu giá ngoài bì phong bì, được dán kín, có chữ ký của người tham gia đấu giá (nếu người tham gia đấu giá là cá nhân) hoặc có chữ ký và con dấu của người đại diện (nếu người tham gia đấu giá là tổ chức) tại 04 mép của phong bì đựng phiếu và nộp lại cho Công ty trong thời hạn quy định.
- Khách hàng phải tự kiểm tra và tự chịu trách nhiệm về sự nguyên vẹn của phong bì đựng phiếu trả giá, phải tự lưu tài liệu hình ảnh về sự nguyên vẹn của phong bì đựng phiếu trả giá tại thời điểm bỏ vào thùng phiếu hoặc khi chuyển cho nhân viên đơn vị chuyển phát. Công ty không chịu trách nhiệm về các sự cố liên quan như phong bì đựng phiếu trả giá bị rách, bị bóc tách...nếu tại thời điểm mở phiếu trả giá khách hàng không chứng minh được sự nguyên vẹn của bì đựng phiếu trước khi bỏ vào thùng phiếu hoặc khi giao cho nhân đơn vị chuyển phát (nếu xảy ra lỗi do bên nào thì bên đấy tự chịu trách